

لدى معادة ونيس القاضي للتنفيذ لمحكمة بداية للزمام المحترم.

الموضوع :- تقدير قيمة رأس المال لشركة الاندلس لصناعة التبيغ للملكة والمصل ذ.م.م وحقوق الشركاء المساهمين وخصصهم في رأس مال الشركة.

تحية وتقدير :-

بناءً على حلفي التيمين القانونيه اسلم معاده ونيس قاضي للتنفيذ لهيئة محكمكم المؤلفة بتاريخ 2024/10/28 من قبل تقدير قيمة رأس المال وحقوق الشركاء المساهمين في القضية للتنفيذية رقم 19 / 2020 وحسب الديلات التي زودني بها وكيل الجهة للمستندة المحامي ركن الدين احمد جبر والوثائق والمستندات التي طلبتها منه التي تعود لموضوع خبرتي في هذه القضية.

والى قرامي بدراسة الوثائق القانونية المتعلقة بموضوع خبرتي في هذه القضية فقد تبين لي ما يلي :-

1- ان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الممثلة بتاريخ 2014/10/19 الموافقة على استمرار شركة المناطق الحرة في المباشرة في حين لقرار تنفيذي تفويض الصلاحيات من قبل مجلس الوزراء وذلك لضمان استمرار العمل في المناطق الحرة التابعة لشركة المناطق الحرة وذلك التابعة لهيئة المطورين التوسيعيين المناطق الحرة الخاصة على ان تمارس الشركة تلك الصلاحيات وفق التشريعات الصادرة بموجب احكام قانون مؤسسه المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 حسب كتاب رئيس الوزراء رقم 1 / 12 / 36046 تاريخ 2014/10/20 مرفق رقم (1).

2- تنص المادة (21) من نظام رقم (58) لسنة 2003 لتنظيم تسجيل المؤسسات واخر اخصيصها في المناطق الحرة على ان (يطبق على الشركات المسجلة في المناطق الحرة قانون الشركات النافذ للمفعل في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون والالظمة والالتفات الصادرة بوجهه ويمارس امين السجل صلاحيات مراقب عام الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات)).

ان شركة الاندلس لصناعة التبيغ للملكة والمصل ذ.م.م التي تحمل الرقم الوطني للششاء (300001482) مسجلة في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة (مسانورة) تحت رقم (1482) تاريخ 2009/10/12 في المنطقة الحرة في الزمام والمحكمة لشركة المستندة ضدها وكان رأسمالها عند التسجيل (50,000 دينار) وان شركتها فيها هم :-

1- محمد علي سعيد بلخادي وجنسوته (موري) وحصته (16667 دينار).

2. طارق فوزي فارس بلخادي وحصته (16666 دينار).

3- هيثم ال لراشي (HAITHAM ALA RASHI) وجنسوته (كندي) وحصته (16667 دينار) .

4- تم رفع رأسمال الشركة المسجل بموجب قرار الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2015/6/25 من (50,000 دينار) الى (600,000 دينار) ويتوجب في هذه الحالة ان يكون رأسمال للشركة الاصيلي والبالغ (50000) دينار مسددا بالكامل خلال مدة سنتين من تاريخ التسجيل حسب احكام الماد (59) لقراء (ب) من قانون للشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته التي تنص على ما يلي :-

((اذا وُلّق المراقب على تسجيل للشركة او تمت هذه المراقبة بقرار من الوزير او من محكمة العدل العليا وفقا لاحكام الفصل (ا) من هذه الماده ، وبعد ان يقدم الشركاء الوثائق التي تثبت ان ما يقل عن (50 ٪) من رأسمال الشركة قد تم دفعها يقوم المراقب

بإستيفاء رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها ونشر بالجريدة الرسمية في جميع الأحوال ويجب أن يستند باقي راس المال الشركة خلال السنتين التاليتين لتسجيلها)).

5- تخضع لحكم زيادة راسمال الشركة كما وردت في المادة (67) / فقرة (2) من قانون الشركات لأحكام الموافقة والتسجيل والنشر المصومين عليها في قانون الشركات حيث يتوجب دفع قيمة الزيادة في راسمال الشركة المسجل والبالغ (550,000 دينار) خلال سنتين من تاريخ الموافقة على زيادة راس المال الشركة وإن يتم دفع ما لا يقل عن (50%) من قيمة الزيادة حسب حصص كل شريك وتقتسم ما يثبت ذلك وإن يتم دفع كامل الزيادة في راسمال الشركة خلال حد أقصى وهو سنتين من تاريخ الموافقة على زيادة راسمال الشركة حسب المرفق رقم (2).

6- قام وكيل الشركة للمصالح وهو السيد سعيد مرعي سعيد الحيدقوي، المحامي ركن الدين أحمد جبر بتزويدي بالشهادة كتابه موجهة إلى دائره تنفيذ محكمته بدأيه الزرقاء بموجب كتاب مطوفه مدير عام المناطق الحره رقم م حر/ 2665 / 12/8 تاريخ 2024/11/13 يتضمن ما يلي:-

((وبعد الرجوع للتقود والسجلات الحاسوبية لدينا وآخر ميزانيه مودعه للشركه لعام 2015 تبين انه لا يوجد ما يفيد بتحديد راس مال الشركه كاملا حسب المرفق رقم (3).

7- لدى اطلاعي على ميزانية شركة الاندلس لصناعة الكعك للملكه والمسل ذ. م.م والمستدعي ضدها كما في 2015/12/31 والمتقونة مع ارقام للميزانية كما في 2014/12/31 والمعلق من مدقق الحسابات القانوني للشركة المدقق القانوني المسجل بـ شهادة المحيية تبين لي بان راسمال الشركة المسجل أصلا وكما يظهر في ميزانية 2014/12/31 ورأسمال الشركة بعد الزيادة كما يظهر في ميزانية 2015/12/31 يظهر باسم راس المال المصروح به .

وهي عبارة تعلي راس المال المسجل سواء قبل الزيادة او بعد زيادة راس المال وكان على مدقق الحسابات القانوني في تقريره راسمال المسجل تحت عبارة راسمال المصروح به وإن وضع تحت عبارة راسمال المصروح به عبارة راسمال المتفرع بشكل واضح وبعد أن يتم الاطلاع على الوثائق التي تثبت دفع راسمال الامر الذي يتناقض مع شهادة مطوفه مدير عام المناطق الحره المشار اليها بالهدد (5).

وحسب المرفق رقم (4).

8- بخصوص حقوق الشركاء في شركة الاندلس لصناعة الكعك للملكه والمسل ذ.م.م .

فأرجو ان ابين ما يلي:-

إن حقوق لصحاب الشركة تتألف من ما يلي :-

1- راسمال المتفرع حسب احكام المادة (59) فقرة (ب).

2- الاحتياطي الاجباري المقطوع باسمه 10% من صافي ارباح الشركة حسب احكام المادة (70) فقرة (أ) .

3- الاحتياطي الاختياري المقطوع من صافي ارباح الشركة وينسبه لا تزيد على 20% حسب احكام المادة (70) فقرة (ب).

4- الأرباح المتروكة خير المورعه

5 - الأرباح المتروكة من سنوات سابقة (غير الموزعه).

6 - صافي حقوق الملكية الفكرية وهذا العلامات التجارية.

و- وكما اشترت في البلاد (7) من هذا التقرير فان راس مال الشركة بعد الزيادة من (50,000 دينار) الى (500,000 دينار) يوجد ما ثبت دفعه وبالتالي فان احكام المالكه (53) من قانون الشركات تنص على ما يلي:-

((تتالف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين او اكثر وتكون مسؤوليه للشريك فيها عن ديونها والالتزامات اخرى عليها وخسائرهما بمقتدار حصته في راس مالها))

وبالتالي يتوجب على كل شريك ان يقوم بدفع كامل حصته في راس مال الشركة على النحو التالي :-

1- محمد علي سعيد بقدره :- (200000 دينار).

2- طارق فواز فارس ياسين شحاته :- (200000 دينار).

3- هيثم ال ارشي (HAITHAM ALA RASHI) :- (200000 دينار) .

10- ونتيجة لما تقدم فان راس مال الشركة المدفوع لم يتم دفعه بالكامل . كما لا يوجد في ميزانية 2015/12/31 اي التزام على اجهاري او احتياطي اختياري او اية فرباح غير موزعة او مدورة وانما هناك خسائر ظاهرة بمقدار (237423) دينار

اما بخصوص حقوق الملكية الاخرى (العلامات التجارية) للمسجلة باسم شركة الاتليس لصناعة التبغ للملكه والمصلح لم يتم اقتناؤها بتقديرها حسب التقرير المرفق رقم (5) فقد قدرت قيمة هذه العلامات التجارية بمبلغ (5700 دينار) بمحل (25 دينار) لكل علامه تجاريه وان القيمة للسوقيه لهذه العلامات التجارية سيتم تحديدها عند طرحها في المزاد العلني حسب الاجراءات للقانونيه التي تتبعها محكمكم للمقره سواء كان المبلغ بالزيادة او النقصان.

ولما بان قيمة هذه العلامات التجارية المسجله باسم الشركة او التي قدمت طلبات لتسجيلها ولم تسلك اجراءات التسجيل النهائي لعدم دفع رسوم التسجيل النهائية والتي تبلغ (300 دينار) عن كل علامه تجاريه والبالغة (15) علامه تجاريه وما مجموعه (4500) دينار حيث ظهرت هذه الموجودات تحت اسم (موجودات اخرى) (العلامات التجارية) و بمبلغ (160000) دينار كما في 2015/12/31 .

ولما بانني قدرتها حاليا بمبلغ (5700 دينار) فقط

وعلى ضوء ما تقدم وما زرني به وكيل الجهة المستدعية من وثائق وبيانات فان المدعي لدى محكمة بداية حقوق الزرع هو السيد سعيد مربي سعيد حياوي بواسطه وكيله المحامين خالد نواف العيطان وركن الدين احمد جبر والمدعي عليها هيثم ال ارشي :-

1- شركة الاتليس للتبغ للملكه والمصلح مفوضا عليه بالتوقيع هو هيثم ال ارشي.

2- هيثم ال ارشي كندي الجنسية.

وموضوع الدعي وقيمتها:-

مطالبه بقيمة (2437500) مليونان واربعمئة ومئمة وثلاثون الف وخمسمئة دولار امريكي.

وما يعادلها بالدينار الأردني وهو (1730625) مليون ومئمة وثلاثون الف ومئمة وخمسة وخشرون دينار اردني مع الغاء الحجز التحفظي.

حسب التصريح المقدم لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء المؤرخة برقم 8 / ط م / 2019 تاريخ 2019/1/7 حسب المواقف رقم (6) علما بان وكيل المدعي المحامي ركن الدين احمد جابر زونلي يشهده لمن بهمه الامر وفيد بان الهيئة العامة غير العنصرية للمملكة بتاريخ 2021/8/21 قد قررت ما يلي:-

1- تعيين السيد محمد علي محمد سعود باقداقي مدير عام للشركة.

2- تفويض المدير العام والتفويض عن الشركة بكافة الامور المالية والادارية والنهيه والتعويضات وله حق بالتعيين والتفويض
صلاحيته حسب المرفق رقم (2).

وعلیٰ منوه ما تقدم فاقلي اري ان تلزم محكمكم الموقرة السادة الشركاء المماهين في شركة الاندلس لصناعه التبغ شركة
والمصل د.م.م وهم:-

1- محمد علي محمد سعيد بتقلاوي ومقتار زياده حصته في رأس مال للشركة 18333 دينار حيث كانت حصته قبل زيادة رأس المال (16667 دينار)

2- طارق فواز فارس ياسين شعباده 183,334 دينار حيث كانت حصته قبل زياده رأس مال الشركه (16666 دينار)

3- هيثم ال اراني (HAITHAM ALARASHI) (18333 ديلار) حيث كانت حصته قبل زياده واسمال للشركه

(16567 دينار) يدفع كامل قيمه للزيادة في حصصهم براسمال للشركة المدعى عليها وفقاً لأحكام المادة (59) من قانون الشركات (1997 لسنة 1997) وقديلاته وحسب ما جاء في كتاب مدير عام المفاضة

والمادة (53) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997، ومادة (3) الملحق بهذا التقرير.

مع لائق الاحترام

التوقيع

الخطير محمد عبد الرحمن سليمان خريص

هاتف 0795591877

2nd

$$z = 11/13$$